

0005919-93.2016.8.26.0006

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Desacato

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, Sala 301 - 3º andar, Penha - CEP 03634-010, Fone: (11) 4635-8571, São Paulo-SP - E-mail: penha1cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0005919-93.2016.8.26.0006 - Ação Penal - Procedimento Sumário

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 249/2016 - 21º Distrito Policial - Vila Matilde, 4893/2016 - 10º Distrito Policial - Penha

Réu:

Juliano Secario

Data da Audiência:

28 de setembro de 2022

Aos 28 de setembro de 2022, à hora designada, na sala de audiências do Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal do Foro Regional VI - Penha de França, onde presente se encontrava o MM. Juiz de Direito, Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO, comigo escrevente ao final assinado, foi aberta a presente audiência de Instrução, Debates e Julgamento. Apregoadas as partes, compareceram o representante do Ministério Público, DR. ALEXANDRE MAURO ALVES COELHO, e o defensor constituído, DR. IVAN AUGUSTO LUNA, OAB/SP nº 159.385, com escritório situado na Av. Guilherme Cotching, 726, Vila Maria, telefone (11) 99563-1444, e-mail llunaiv@hotmail.com. Ausente o réu JULIANO SECÁRIO. Iniciados os trabalhos, pelo MM. Juiz foi decretada a revelia do réu, tendo em vista que foi intimado da presente audiência (fls. 278/279) e não compareceu. Em seguida, foi ouvida uma testemunha de acusação, pelo sistema audiovisual, cuja qualificação segue em apartado. Logo após, pelo MM. Juiz foi dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça para se manifestar em relação à testemunha de acusação Alan Silva Sobral e à testemunha comum Cláudia Cristina Custódio, ausentes nesta oportunidade, e pelo mesmo foi dito que desistia de suas oitivas, o que foi homologado. Em seguida, foi ouvida uma testemunha de defesa, pelo mesmo sistema, cuja qualificação também segue em apartado. Na sequência, foi dada a palavra ao defensor constituído para se manifestar em relação à testemunha

comum Cláudia Cristina Custódio e às testemunhas Andréia Nunes Botari, Edina Alves e Felipe César Marcondes Antonio, ausentes nesta oportunidade, e pelo mesmo foi dito que desistia de suas oitivas, o que foi igualmente homologado. Restou prejudicado o interrogatório do réu, diante de sua revelia. Pelo MM. Juiz foi dito que encerrava a instrução, por não haver mais provas a serem produzidas. Pela ordem, foi DADA A PALAVRA AO DR. PROMOTOR e pelo mesmo foi dito que: MM Juiz: Juliano Secario foi denunciado como incurso no artigo 331 do Código Penal, pois, no dia 4 de junho de 2016, às 3h26min, na Avenida Antônio Estevão de Carvalho, n.º 2.300, Vila Matilde, nesta Capital e Comarca, desacatou os policiais militares Alan Silva Sobral e Juliano Clemente dos Anjos, ambos no exercício de suas funções. Consta da inicial que os policiais militares Alan Silva Sobral e Juliano Clemente dos Anjos foram acionados no local dos fatos em razão de um suposto desentendimento havido entre o denunciado e outros indivíduos não identificados. Após a chegada dos milicianos no local, o denunciado se recusou a acompanhá-los ao D.P.e os desacatou com a expressão "vai tomar no cu!", além de desferir chutes contra a porta traseira da viatura que não resultaram em danos. O denunciado estava exaltado e os policiais valeram-se do uso moderado da força para contê-lo e conduzi-lo ao distrito policial. A inicial foi recebida nas fl. 183. O feito e o prazo prescricional foram suspensos nas fl. 191. O réu foi citado nas fl. 213. A resposta à acusação foi apresentada nas fl. 214/227. O recebimento da inicial foi ratificado nas fl. 242. Na presente sessão foram ouvidas duas testemunhas. É o breve relatório. Recusada formalmente a proposta de transação penal, ofereço ao denunciado, nesta oportunidade, proposta de suspensão do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, pelo prazo de dois anos, com as seguintes condições: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades; b) proibição de se ausentar da comarca em que reside, por mais de 30 dias, sem autorização judicial. Caso recusada a proposta, no mérito a ação deve ser julgada procedente. O conjunto probatório confirma integralmente os fatos narrados na inicial. Em sede policial Alan Silva Sobral e Juliano Clemente dos Anjos relataram que foram acionados pelo denunciado que informou que fora agredido nas dependências do estabelecimento comercial "Bar do Juiz", mas não sabia informar quem era o agressor. O réu estava alcoolizado, dizia que estava com o ombro machucado e solicitou que prendessem todos que ali estavam. Informaram que o denunciado seria conduzido ao hospital para atendimento e depois para a delegacia para registro da ocorrência, oportunidade em que Juliano passou a ofendê-los com a expressão "vai tomar no cu". Ato contínuo, foi detido e encaminhado ao pronto-socorro e, em seguida, à repartição policial (cf. fl. 20/23). Na presente sessão, o policial Juliano Clemente dos Anjos confirmou integralmente e com riqueza de detalhes o depoimento prestado na delegacia de polícia. Confirmou, especialmente, as ofensas proferidas pelo denunciado. Também em sede policial, a testemunha Claudia Cristina Custodio relatou que trabalhava como segurança no "Bar do Juiz" e, na data dos fatos, um cliente estava muito alcoolizado na frente do estabelecimento e sequer conseguia ficar em pé. Ele estava com as roupas rasgadas e ouviu dizer que tinha se envolvido numa briga com outras pessoas, aparentando estar lesionado. Minutos depois uma viatura compareceu no local e os policiais passaram a conversar com tal pessoa. Logo em seguida, passou a xingar os policiais e a desferir chutes contra a viatura, sendo detido e retirado do local (cf. fl. 49/50). Na presente audiência, a testemunha defensiva Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza, proprietário do estabelecimento, confirmou a versão apresentadas pela testemunha Cláudia, de quem ouviu o relato detalhado dos fatos narrados na inicial. Finalmente, o denunciado, regularmente intimado, optou por não comparecer na presente audiência e apresentar sua versão sobre os fatos. Assim, o conjunto probatório torna patente que, nas circunstâncias descritas na inicial, Juliano Secario desacatou os policiais militares no exercício de suas funções e em razão delas, ofendendo-se os com os dizeres "vai tomar no cu". Observo que é absolutamente irrelevante o fato de o denunciado estar embriagado por ocasião da prática delitiva. Conforme dispõe o art. 28, inciso II, do Código Penal, nossa ordem jurídica adotou a teoria da "actio libera in causa", ou seja, presente a capacidade no momento da ingestão do álcool, é irrelevante que a tenha perdido enquanto praticava a conduta. Esse é o caso dos autos. Anoto que não há nenhum

elemento de prova que indique embriaguez accidental (caso fortuito ou força maior), essa sim hábil a afastar a culpabilidade (art. 28, §1º, do Código Penal). Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA ATINENTE À EMBRIAGUEZ, PRECONIZADA NO ART. 28 DO CÓDIGO PENAL, OU PELA CAUSA DE REDUÇÃO PREVISTA NO § 2.º DO CITADO DISPOSITIVO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ACTIO LIBERA IN CAUSA. PRECEDENTES. INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que "nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito." (AgInt no REsp 1.548.520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016; sem grifos no original). 2. A inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer a tese segundo a qual o estado de embriaguez do ora Agravante se amolda ao quanto previsto no art. 28, caput ou § 2.º, do Código Penal, de maneira a aplicar-lhe as benesses previstas nesses dispositivos legais, implicaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório acostado aos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n.º 7 do STJ. 3. Mantidas as penas fixadas pelas instâncias ordinárias, prejudicado está o pleito pelo estabelecimento do regime inicial aberto. 4. Agravo regimental desprovido." (STJ, AgRg no AREsp 1551160 / SP, SEXTA TURMA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, julgado em 12/05/2020, DJe 28/05/2020). Ante o exposto, pede e aguarda o Ministério Público que a demanda seja julgada procedente, nos termos da inicial. No tocante à fixação da pena, tratando-se de réu primário e ausentes circunstâncias desfavoráveis, manifesto-me pela fixação de pena de multa no patamar mínimo legal. Em seguida, foi DADA A PALAVRA AO DR. DEFENSOR e pelo mesmo foi dito que: MM. Juiz, diante da proposta de suspensão condicional do processo, ora apresentada pelo representante do Ministério Público, requeiro o prazo de cinco dias para consultar o réu. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que: Defiro o pedido formulado, devendo, em caso de aceitação do benefício, os autos virem conclusos para homologação. Em caso de recusa, deverá o defensor apresentar as alegações finais, por escrito, no prazo de 48 horas. Nada Mais. Eu, _____ (Josiel Silveira Rosa), escrevente, digitei e subscrevi.

DR. PROMOTOR:

DR. DEFENSOR DO RÉU: